

1502329-46.2022.8.26.0322

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Furto Qualificado

Magistrado: Fábio Renato Mazzo Reis

Comarca: Lins

Foro: Foro de Lins

Vara: 2ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 16/12/2022

... retiradas pelo portão. Já participou de outros furtos de motocicletas. Usariam os bens somente para andar. Foram presos (mídia digital).

O réu Natan Costa De Jesus, em solo policial, disse que já praticou aproximadamente 4 furtos no local. Negou os fatos. Não praticou o crime em questão. Sabia que o furto seria realizado, então pediu para os "moleques" trazerem uma motocicleta. ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Lins

Foro de Lins

2ª Vara Criminal

Rua Gil Pimentel Moura, 51, Lins-SP - cep 16400-920

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1502329-46.2022.8.26.0322 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1502329-46.2022.8.26.0322

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Furto Qualificado

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência - 2128437/2022 - CENTRAL

POL.JUDICIÁRIA-LINS, 24906087 - CENTRAL POL.JUDICIÁRIA-LINS, 2128437 - CENTRAL

POL.JUDICIÁRIA-LINS, BN6701-1/2022 - CENTRAL POL.JUDICIÁRIA-LINS

Autor:

Justiça Pública

Réu:

Natan Costa de Jesus

Prioridade Idoso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Fábio Renato Mazzo Reis

Vistos.

O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO ofereceu denúncia contra NATAN COSTA DE JESUS, qualificado nos autos, imputando-lhe a prática do crime previsto no artigo 155, §§ 1º e 4º, incisos I e IV, do Código Penal e, no artigo 244-B da Lei n. 8.069/90, porque, em data, horário e local ali descritos, agindo em concurso de agentes e unidade de desígnios com o adolescente João Vítor Freitas Bispo e com outros indivíduos não identificados, durante o repouso noturno, tentou subtrair, para proveito comum, mediante rompimento de obstáculo, coisa alheia móvel consistente em 02 (duas) motocicletas que estavam sob a posse e responsabilidade do proprietário do estabelecimento de José Antonio Moreno das Neves. Consta também que, nas mesmas circunstâncias de tempo e local, o réu corrompeu o adolescente João Vítor Freitas Bispo, praticando com ele ou induzindo-o a praticar a infração penal acima descrita.

O réu foi preso em flagrante (fls. 01/05).

Termo de compromisso e responsabilidade expedido em favor do adolescente (fl. 24).
Conversão em prisão preventiva (fls. 58/60).
A denúncia foi recebida (fl. 83).
Concedida a liberdade provisória e expedido alvará de soltura (fls. 106/107).
O acusado apresentou resposta à acusação (fls. 122/125).
Designou-se audiência de instrução e julgamento (fls. 141/143).
No decorrer da instrução foram ouvidas a vítima, três testemunhas e o réu foi interrogado (fls. 170/175).
Em memoriais, o Ministério Público pediu a procedência da ação penal, nos termos da inicial (fls. 196/202).
A Defesa pleiteou a absolvição do acusado, nos termos do art. 386, IV, do CPP. Em caso de condenação, pediu a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos (fls. 207/211).
É o relatório.
Fundamento e decido.
A materialidade está comprovada pelo auto de prisão em flagrante delito (fls. 01/05), boletim de ocorrência (fls. 06/09), auto de depósito (fls. 22), auto de exibição e apreensão (fl. 23), fotografias (fls. 28/40), laudo pericial (fls. 187/193) e pela prova oral.
Do mesmo modo, os elementos probatórios coligidos nos autos conduzem a um juízo de certeza quanto à autoria.
A vítima José Antônio Moreno das Neves, em solo policial, declarou que seu estabelecimento já foi furtado várias vezes pelos mesmos indivíduos. Cercou o local, mas de nada adiantou. No delito em questão, uma porta foi danificada para que tivessem acesso ao escritório. As chaves e as motocicletas foram subtraídas. Foi contatado por policiais e cientificado dos fatos. Reconheceu os bens como sendo as motocicletas que estavam em seu pátio (fls. 14). Em juízo, alegou que Natan já invadiu seu estabelecimento aproximadamente 5 vezes. Na data dos fatos, os indivíduos furtaram duas motos, que depois foram recuperadas pela polícia. Foi contatado pelos militares e informado sobre o delito. Deslocou-se até seu estabelecimento e constatou a subtração. Não recuperou uma motocicleta, um computador e um celular (mídia digital).
A testemunha de acusação Ralfhy Brito Herling, policial militar, rodoviário, na fase inquisitorial, manifestou-se de acordo com o termo de fls. 12. Em juízo, relatou que estavam em deslocamento. Avistaram Natan e João Vitor abandonando uma das motocicletas furtadas. Eles tentaram empreender fuga, mas foram abordados. Os indivíduos pularam muros e portões, mas de nada adiantou. Eles informaram que as duas motos foram subtraídas e indicaram onde uma delas estava (mídia digital).
A testemunha de acusação Wellington dos Santos, policial militar, rodoviário, na fase inquisitorial, manifestou-se de acordo com o termo de fls. 13. Em juízo, relatou que estavam em deslocamento. Avistaram os dois indivíduos abandonando uma motocicleta. Ambos tentaram fugir, mas foram detidos por outros policiais. Não acompanhou a prisão do réu (mídia digital).
O informante João Vitor Freitas Bispo, em solo policial, manifestou-se de acordo com o termo de fls. 15. Em juízo, disse que participou do furto, juntamente com Natan. Não adentrou no local. Usuários de drogas também participaram do delito. As motos foram retiradas pelo portão. Já participou de outros furtos de motocicletas. Usariam os bens somente para andar. Foram presos (mídia digital).
O réu Natan Costa De Jesus, em solo policial, disse que já praticou aproximadamente 4 furtos no local. Negou os fatos. Não praticou o crime em questão. Sabia que o furto seria realizado, então pediu para os "moleques" trazerem uma motocicleta. João Vitor, Eliseu e "Branco" participaram da ação criminosa. Ofereceu três pinos de crack para que "Branco" furtasse uma motocicleta. Deslocou-se até um terreno para ver o bem, porém uma viatura passou pelo local, então tentou empreender fuga, sem sucesso. João Vitor também foi capturado. Não sofreu violência policial (fls. 16). Em audiência de custódia, disse que a abordagem ocorreu normalmente. Não é usuário de entorpecentes. Negou ter participado do delito. Iria comprar uma motocicleta. Em juízo, alegou que nunca foi condenado criminalmente. Negou a prática do crime. Na data dos fatos, estava na "biqueira". Pagou um usuário para

que ele retirasse sua motocicleta do pátio, pois havia sido apreendida. Deslocou-se até o terreno para pegar sua moto, momento em que a polícia passou. Tentou fugir. Os indivíduos subtraíram duas motocicletas e deixaram a sua escondida no mato; foi preso quanto tentou buscá-la. Foi acusado pelos militares de ter participado do delito. João Vítor participou do crime. Foi até o mato em companhia de João. Ambos tentaram empreender fuga a pé. Respondeu por outro furto quando menor de idade (mídia digital).

As provas colhidas no curso da instrução processual formam um conjunto probatório hábil a sustentar decreto condenatório pela prática do crime de furto, qualificado pelo concurso de agentes e rompimento de obstáculo.

De partida, é importante dizer que por serem as testemunhas policiais militares, não tornam, por si só, seus depoimentos dignos de incredulidade ou desconfiança, sobretudo quando coerente e harmônico com os demais elementos dos autos. Nem se alegue que os policiais envolvidos na operação quiseram prejudicar o réu ou justificarem sua atuação, movido por sentimentos torpes.

Os testemunhos dos policiais merecem fé até prova em contrário, assim como o de qualquer pessoa idônea. A jurisprudência dominante admite que os testemunhos de policiais, quanto aos atos de diligência, prisão e apreensão, devem merecer credibilidade desde que não evidenciada a má-fé ou abuso de poder por parte dos agentes públicos.

A presunção juris tantum de que agiram escorreitamente no exercício de suas funções não ficou comprometida, pois descreveram satisfatoriamente as diligências empreendidas, apresentaram declarações coerentes, claras, e narraram os fatos com precisão, informando de modo consonante os detalhes da abordagem e posterior perseguição do réu.

Ademais, não se observa nenhuma discrepância capaz de gerar suspeita no depoimento dos policiais ouvidos em juízo, não havendo qualquer indício que demonstre intenção de incriminar injustamente o acusado.

O policial militar rodoviário Ralphi Brito Herling relatou que ele e outro companheiro estavam em deslocamento quando avistaram dois indivíduos abandonando uma motocicleta num terreno baldio. Os indivíduos empreenderam fuga, mas acabaram sendo capturados. Além disso, indicaram que haviam subtraído a motocicleta do "Pátio do Zé Moreno", durante a madrugada, e também indicaram que haviam subtraído outra motocicleta, de cor vermelha, e que a deixaram num terreno existente na Rua Álvares Derminio.

Embora tenha o réu negado sua participação no delito, afirmando que pagou três pinos de crack para que outros indivíduos furtassem a motocicleta para ele, sua versão ficou isolada nos autos, uma vez que o adolescente João Vítor confirmou a participação do réu, afirmando que ele, Natan, e outros indivíduos foram, de madrugada, até o pátio do "Zé Moreno" para furtarem as motocicletas. Além disso, foram avistados pelos policiais no local onde haviam abandonado uma das motocicletas.

Da prova oral, portanto, extrai-se ser incontroverso que o réu estava na posse do objeto que foi furtado no estabelecimento da vítima. Os policiais militares que efetuaram a abordagem disseram que estavam em patrulhamento quando funcionários da limpeza acenaram com a mão e mostraram uma moto de cor preta abandonada ali por dois indivíduos. Em seguida, uma mulher passou e disse que avistou dois indivíduos correndo, rumaram na direção apontada e capturaram os suspeitos, que relataram terem abandonado uma motocicleta ali, e outra num outro terreno. Ambas foram furtadas, durante a madrugada, do "Pátio do Zé Moreno". A vítima reconheceu ambas as motocicletas e informou que eles danificaram uma porta, tiveram acesso ao escritório, pegaram as chaves e furtaram as motocicletas.

Nos crimes contra o patrimônio a apreensão do bem objeto do crime em mãos do réu, ou terceiro que afirma dele o haver recebido, é indício de autoria e inverte o ônus da prova, impondo à Defesa demonstrar posse de boa-fé.

Nada sendo produzido, a presunção transforma-se em certeza de autoria.

Neste sentido, considere-se que, embora as Cortes Superiores entendam ser inviável o reexame de provas nos recursos Especial e Extraordinário, o Superior Tribunal de Justiça aceita a argumentação de que a apreensão da coisa subtraída em poder do réu

gera a presunção da responsabilidade penal e inverte o ônus da prova.

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FURTO. VIOLAÇÃO DO ART. 156 DO CPP. AUSÊNCIA DE COMANDO CAPAZ DE SUSTENTAR AS RAZÕES RECURSAIS. INSUFICIÊNCIA DE PROVA. REEXAME DE MATERIAL FÁTICO PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. VERBETE N. 7 DA SÚMULA STJ. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. O art. 156 do CPP não tem comando normativo capaz de amparar as razões aduzidas no recurso especial e desconstituir o fundamento do acórdão recorrido de que a apreensão da coisa subtraída em poder do réu gera a presunção de sua responsabilidade e inverte o ônus da prova. Incidência do enunciado n. 284 da Súmula do STF. - A análise da existência de prova de autoria do delito, demanda necessariamente a incursão no acervo fático probatório carreado aos autos, inviável em recurso especial, por força do verbete n. 7 da Súmula desta Corte. Agravo regimental desprovido. (STJ AgRg no AREsp 197224 / SP rel. Ministra MARILZA MAYNARD (DESEMBARGADORA CONVOCADA DO TJ/SE) j. 06/11/2012)

No mesmo sentido aponta a jurisprudência do Tribunal de Justiça de São Paulo:

FURTO - materialidade - auto de apreensão e prova oral que indica a subtração.

FURTO - autoria - depoimento policial que indica a apreensão da res furtiva em seu poder - validade, só devendo o depoimento policial ser visto com reservas quando presente indício que a acusação visa justificar eventual abuso praticado - a

apreensão da res furtiva com o acusado inverte o ônus de prova e impõe à defesa demonstrar posse de boa-fé sob pena de ter-se por provada a autoria - inteligência

do art. 156 do CPP. CONSUMAÇÃO - inversão da posse ocorrida. ARROMBAMENTO -

comprovado pelo laudo e pela prova oral. ESCALADA - comprovada pelo laudo e pela

prova oral. PENA - reprimenda reduzida - regime fechado mantido. (TJSP; Apelação

Criminal 1500149-49.2020.8.26.0024; Relator (a): Mens de Mello; Órgão Julgador: 7ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Andradina - 3ª Vara; Data do Julgamento:

04/02/2022; Data de Registro: 04/02/2022)

O laudo pericial de fls. 187/193, atesta a presença de duas qualificadoras, rompimento de obstáculo e escalada, ao demonstrar que houve arrombamento da porta dos fundos, confeccionada em caixilho metálicos, apresentando rompimento do cadeado inferior, ressaltando que para ter acesso ao interior do imóvel foi necessário transpor muros de vedação ou portão anterior com 2,60 de altura na região junto ao passeio público. Sabe-se que para se configurar a escalada basta o ingresso anormal do acusado no estabelecimento da vítima, realizando esforço incomum para ter acesso ao local do evento delituoso por meio da escalada do muro ou portão.

Corroborando a prova técnica, de que o portão estava fechado, o relato da vítima José Antônio Moreno das Neves.

A qualificadora do concurso de agentes também ficou demonstrada, pois o adolescente confessou a prática do crime, em concurso com o acusado, versão corroborada pelos policiais militares que visualizaram dois indivíduos se evadindo, capturando-os.

Como basta uma qualificadora para que o delito seja enquadrado no §4º do art. 155

do CP, utilizo apenas o "concurso de agentes" para esse fim, sendo que o rompimento de obstáculo e escalada serão analisadas nas demais fases de aplicação da pena.

Por fim, não pode ser considerada causa de aumento de pena a prática de crime

durante o repouso noturno no caso de furto qualificado. Nesse sentido, é a tese firmada no Tema Repetitivo 1087, STJ: "A causa de aumento prevista no § 1º do art.

155 do Código Penal (prática do crime de furto no período noturno) não incide no crime de furto na sua forma qualificada (§ 4º)".

Em suma, ao contrário do que sustenta a combativa Defesa, a prova autoriza condenação, posto que robusta e convergente no sentido de indicar que o acusado praticou o furto qualificado descrito na denúncia.

Do crime previsto no artigo 244-B, do Estatuto da Criança e do Adolescente

O crime de corrupção de menor está assim previsto na Lei n. 8.069/1990:

Art. 244-B. Corromper ou facilitar a corrupção de menor de 18 (dezoito) anos, com ele praticando infração penal ou induzindo-o a praticá-la:

Pena - reclusão, de 1 (um) a 4 (quatro) anos.

As provas são robustas no sentido de que o réu praticou o crime de furto em conjunto com o adolescente João Vítor Freitas Bispo. O auto de prisão em flagrante, o depoimento dos policiais rodoviários e a confissão perante a autoridade policial do próprio menor, comprovam a presença do adolescente João Vitor no local do crime.

O crime do artigo 244-B, caput, da Lei n. 8.069/90 (ECA), é de natureza formal, prescindindo de resultado naturalístico. No caso, o adolescente João Vitor tinha 17 (dezesete) anos de idade na época dos fatos. É o que basta para a configuração do ilícito penal.

A Súmula 500 do Superior Tribunal de Justiça acentuou o caráter formal desse crime: "A configuração do crime do art. 244-B do ECA independe da prova da efetiva corrupção do menor, por se tratar de delito formal".

Portanto, basta que o crime tenha sido cometido em conjunto com adolescente para que o tipo penal seja configurado, e este é o caso dos autos.

Ressalte-se que o possível envolvimento do adolescente em atos infracionais anteriores não tem relevância, pois o que se pretende não é só o não induzimento, como também a inexistência de facilitação ou manutenção do menor na prática ilícitos penais.

O caso, portanto, é de condenação e, concluindo por ela, passo a aplicar a pena, de acordo com o artigo 68, caput, do Código Penal.

A pena do crime de furto qualificado, a teor do disposto no artigo 155, § 4º, do Código Penal, é de 2 (dois) a 8 (oito) anos de reclusão e multa.

Na primeira fase, visando a uma correta e justa individualização da pena, analisando as circunstâncias do crime de furto, que foi praticado mediante escalada e rompimento de obstáculos, aumento a pena mínima em 1/4 (um quarto), perfazendo 2 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 12 (doze) dias-multa, e fixo no mínimo legal de 01 (um) ano de reclusão a pena do crime de corrupção de menor.

O réu é primário, conforme certidão de fl. 51, e não há outras agravantes ou atenuantes para serem sopesadas.

Por fim, em razão do concurso material entre os crimes (art. 69, caput, CP), somo as penas acima aplicadas, totalizando 03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão, e pagamento de 12 (doze) dias-multa, que torno definitiva.

Nos termos do art. 33, §2º, "c", do CP, tendo em conta a pena fixada e a primariedade do réu, fixo o regime aberto para início do cumprimento de pena. Fixo o dia-multa no mínimo legal, em 1/30 do salário mínimo, considerando a condição econômica do réu.

Observados os requisitos legais (art. 44, CP), substituo a pena privativa de liberdade imposta pelas restritivas de direitos de prestação de serviços à comunidade, cumprida à razão de uma hora de tarefa por dia de condenação, a ser estabelecido por ocasião da audiência admonitória, nos termos do artigo 46, § 3º, CP, e proibição de frequentar bares pelo tempo da pena privativa de liberdade (art. 47, IV, CP).

Ante o exposto, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE a denúncia para CONDENAR o réu NATAN COSTA DE JESUS como incurso nos artigos 155, §4º, incisos I, II e IV, do Código Penal, e artigo 244-B da Lei n. 8.069/90 (ECA), ao cumprimento da pena privativa de liberdade de 03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão, em regime aberto, e pagamento de 12 (doze) dias-multa, fixados em 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à data dos fatos.

O réu poderá recorrer em liberdade porque nesta condição respondeu ao processo e não estão presentes os pressupostos da segregação cautelar.

Deixo de fixar o valor mínimo para a reparação civil, pois não houve pedido expresso pelo Ministério Público ou pelo ofendido, para que esta questão fosse objeto de contraditório durante a instrução processual, com o fim de assegurar a ampla defesa do acusado.

Após o trânsito em julgado, quando o caso, expeça-se certidão dos honorários de acordo com a tabela do convênio DPE/OAB; além disso, lance-se o nome do réu no rol dos culpados, expeçam-se as comunicações de praxe, oficie-se para suspensão dos seus direitos políticos.

Condeno o réu ao pagamento das custas processuais.

Oportunamente, arquive-se.

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.

Lins, 16 de dezembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA